

징 계 요 구

1. 제 목 : 사업자 대여 명분 영리업무 금지 등 복무규정 위반
2. 징계대상자 : △△△△△△ □□□□□(㉸㉸㉸㉸) 직원D
3. 징 계 종 류 : 경징계
4. 징계사유

가. 업무개요

위 직원은(이하 ‘징계대상자’라 한다) ****.**,**. △△△△△△에 입사하여 현재까지 회복실에서 □□□□□(㉸㉸㉸㉸)으로 환자이송 업무를 담당하는 직원입니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「공공기관의 운영에 관한 법률」 제37조(임직원의 겸직제한) 및 같은 법 시행령 제25조(임직원의 겸직제한), 「한국보훈복지의료공단법」 제13조(겸직제한) 제1항 및 「한국보훈복지의료공단 정관」 제6조(임직원의 겸직제한), 「복무규정」 제8조(영리업무 및 겸업금지)에 따라 우리 공단 직원은 「국가공무원 복무규정」 제25조(영리 업무의 금지)¹⁾에 따른 영리를 목적으로 하는 업무(이하 ‘금지된 영리업무’)를 겸하지 못하고,

‘금지된 영리업무’가 아니라 하더라도 직무 외의 업무를 겸하기 위해서는 정해진 결재권자로부터 겸직 허가를 받아야 합니다.

1) 제25조(영리 업무의 금지) 공무원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무에 종사함으로써 공무원의 직무 능률을 떨어뜨리거나, 공무에 대하여 부당한 영향을 끼치거나, 국가의 이익과 상반되는 이익을 취득하거나, 정부에 불명예스러운 영향을 끼칠 우려가 있는 경우에는 그 업무에 종사할 수 없다.

1. 공무원이 상업, 공업, 금융업 또는 그 밖의 영리적인 업무를 스스로 경영하여 영리를 추구함이 뚜렷한 업무
2. 공무원이 상업, 공업, 금융업 또는 그 밖의 영리적인 업무를 목적으로 하는 사기업체의 이사·감사 업무를 집행하는 무한책임사원·지배인·발기인 또는 그 밖의 임원이 되는 것
3. 공무원 본인의 직무와 관련 있는 타인의 기업에 대한 투자
4. 그 밖에 계속적으로 재산상 이득을 목적으로 하는 업무

이와 관련, ●● ◆◆◆◆◆에서는 관련 기준 및 절차 준수가 효과적으로 이루어질 수 있도록 ‘겸직 관련 운영기준 안내 공문을 시행한 바 있습니다.

또한 「인사규정」 제40조의2(휴직의 목적 외 사용 금지)에서 직원이 휴직한 기간 동안 「복무규정」 제8조(영리업무 및 겸업금지)에 따른 영리업무 및 겸업 금지의무를 위반하는 등 휴직의 목적 달성에 현저히 위배되는 행위를 하여서는 안 된다고 규정하고 있습니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 징계대상자는 △△△△△△ 입사 전인 ****.**.**.부터 개인사업자 ㉠업체를 보유한 사실이 ****.**.월 □□□ 감사 결과로 확인되었으며,

이에 따라 당시 징계대상자는 겸직금지 위반자로 ◎◎◎에서 복무 교육을 받은 사실이 확인되었으나 이후 겸직 허가를 받거나 폐업 등 조치 없이 ****.**.월 현재까지도 사업을 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다.

한편, 징계대상자가 ****.**.**. △△ ●●●●● 메일로 겸직허가 신청서를 제출한 사실은 확인되나, 이에 따른 □□의 겸직 승인 여부는 확인되지 아니하였습니다.

5. 징계대상자의 변명

징계대상자는 △△△△△△ 입사 당시 자신 명의 개인사업자를 부모님께 대여해 주고 있었으나 겸직 허가를 받아야 하는지 몰랐다가 ****.**.월경 그 사실을 인지하게 되었고, 가족의 생계를 위해 사업자를 계속 대여해 주어야 하는 형편이라 인사과장에게 겸직 허가를 신청했지만 △△△△△△에서 겸직 허가 통보는 받지 못했다고 하였습니다.

또한 징계대상자는 해당 사업에 관여하지 않았으며 ㉠업체는 유일하게 ㉠업체하고만 거래하였다고 하였는데, 이에 대하여 특정감사 기간 중 업체에 문의하여 확인한 결과, ㉠업체 주요 직원은 징계대상자의 부친으로 추정되는 점이 있으나, 그렇다고 징계대상자가 사업에 관여하였는지 여부는 확인되지 아니하였습니다.

또한 ㉠업체에서 공시한 자료에 의하면 ㉠업체 간 최근 #년간 계약 건수는 ****년 #건(#####천원), ****년 ##건(#####천원), ****년 ##건(#####천원)으로 지속 증가하였고, 사업체를 ##년 이상 유지하고 있는 점에서 볼 때에도, 생계 곤란 사유로 인한 겸직의 당위성을 판단하기 어렵습니다.

그럼에도, 징계대상자는 겸직 허가는 못 받았어도 사업자 명의를 부친에게 계속 대여해 줄 수밖에 없는 형편이었다며, 사업에는 전혀 관여하지 않았고 직무에 영향을 준 적도 없었다고 주장하며 선처를 구하였습니다.

6. 결론

징계대상자가 △△△△△△ 입사 전부터 개인사업자를 보유하고도 △△으로부터 겸직 허가를 받지 아니하고 사업을 계속 유지해 ****년 □□□으로부터 지적을 받았고, 겸직 관련 복무 교육을 받았음에도 이후에도 △△으로부터 겸직 허가를 받지 아니한 상태에서 가족에게 사업자를 대여한다는 명목으로 해당 영리 목적의 사업을 계속 유지한 행위는 임직원으로서 겸직금지 의무 및 성실·복종의무를 위반으로 판단되며,

다만 징계대상자가 사업자만 대여해 준 사실이 명확히 확인되지 않더라도 징계대상자의 직무에 부정적 영향을 준 사실 또한 확인되지 않고, 징계대상자가 □□□감사 시 겸직 허가를 받지 않은 사실을 인정한 즉시 겸직 허가 신청서를 제출하고, 이 과정에서 가족의 생계를 위해 사업자를 대여해 주어야 하는 사정을 주장한 점, 그럼에도 △△으로부터 겸직 허가 신청서에 대한 검토 결과를 통보받지 못한 점 등은 「인사규정」 제58조의3(징계양정의 기준)제1항에 따른 징계양정기준을 정함에 있어 참작의 사유가 될 수 있다고 판단됩니다.

따라서, 위 사람은 「공공기관 운영에 관한 법률」 제37조(임직원의 겸직제한) 및 같은 법 시행령 제25조(임직원의 겸직제한), 「한국보훈복지의료공단법」 제13조(겸직 제한) 및 「복무규정」 제6조(성실·복종의무) 및 제8조(영리업무 및 겸업금지)를 위반하여 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호에 해당되므로, 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “경징계” 처분을 요구합니다.

이 하 여 백

****. **.

감 사